

대법원 2024. 11. 28. 선고 2024다251074, 251081 판결

【임금·부당이득금】 , 【미간행】

【판시사항】

- [1] 사용자가 초과 지급한 임금의 반환청구권을 자동채권으로 하여 근로자의 임금채권이나 퇴직금채권과 상계할 수 있는 예외적인 경우 및 이러한 법리는 사용자가 근로자에게 이미 퇴직금 명목의 금원을 지급하였으나 그것이 퇴직금 지급으로서의 효력이 없어 사용자가 같은 금원 상당의 부당이득반환채권을 갖게 된 경우, 이를 자동채권으로 하여 근로자의 퇴직금채권과 상계하는 때에도 적용되는지 여부(적극)
- [2] 갑 등이 을 주식회사를 상대로 미지급 임금을 구하였던 소송들에서 내려진 소송비용부담의 판결과 이에 기한 소송비용액확정 결정에 따라 을 회사가 갑으로부터 지급받아야 할 소송비용채권을 자동채권으로 하여 갑의 을 회사에 대한 미지급 퇴직금채권과 상계할 수 있는지 문제 된 사안에서, 을 회사의 갑에 대한 소송비용채권은 상대방이 소송에서 패소하였다는 사실을 요건으로 발생하는 채권에 해당할 뿐이어서 초과 지급된 임금 내지 지급이 무효인 퇴직금의 반환청구권을 자동채권으로 하는 상계에 해당하지 아니하고, 그 밖에 예외적으로 퇴직금채권과의 상계가 허용되는 경우에 해당한다고 볼 수도 없다고 한 사례

【참조조문】

- [1] 근로기준법 제43조 제1항 , 민법 제492조 , 제741조 / [2] 근로기준법 제43조 제1항 , 민법 제492조 , 제741조

【참조판례】

- [1] 대법원 2010. 5. 20. 선고 2007다90760 전원합의체 판결 (공2010상, 1132)

【전문】

- 【원고(반소피고), 피상고인 겸 상고인】 원고(반소피고) (소송대리인 변호사 김덕화 외 3인)
【피고(반소원고), 상고인 겸 피상고인】 ○○산업 주식회사 (소송대리인 변호사 신병섭)

【대상판결】

【원심판결】 서울북부지법 2024. 6. 4. 선고 2022나35085, 35191 판결

【주문】

원심판결 중 본소에 관한 원고(반소피고) 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울북부지방법원에 환송한다. 피고(반소원고)의 상고를 기각한다. 반소에 관한 상고비용은 피고(반소원고)가 부담한다.

【이유】

상고이유를 판단한다.

1. 원고(반소피고)의 상고이유에 관하여

가. 근로기준법 제43조 제1항 본문에 의하면 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 하므로 사용자가 근로자에 대하여 가지는 채권으로써 근로자의 임금채권과 상계를 하지 못하는 것이 원칙이고, 퇴직금도 임금의 성질을 가지므로 마찬가지이다. 다만 계산의 착오 등으로 임금을 초과 지급한 경우에, 근로자가 퇴직 후 그 재직 중 받지 못한 임금이나 퇴직금을 청구하거나, 근로자가 비록 재직 중에 임금을 청구하더라도 위 초과 지급한 시기와 상계권 행사의 시기가 임금의 정산, 조정의 실질을 잃지 않을 만큼 근접하여 있고 나아가 사용자가 상계의 금액과 방법을 미리 예고하는 등으로 근로자의 경제생활의 안정을 해할 염려가 없는 때에는, 사용자는 위 초과 지급한 임금의 반환청구권을 자동채권으로 하여 근로자의 임금채권이나 퇴직금채권과 상계할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 사용자가 근로자에게 이미 퇴직금 명목의 금원을 지급하였으나 그것이 퇴직금 지급으로서의 효력이 없어 사용자가 같은 금원 상당의 부당이득반환채권을 갖게 된 경우에 이를 자동채권으로 하여 근로자의 퇴직금채권과 상계하는 때에도 적용된다 (대법원 2010. 5. 20. 선고 2007다90760 전원합의체 판결 참조).

나. 사건의 경위와 원심의 판단

원심판결 이유와 기록에 의하면, 원고(반소피고, 이하 ‘원고’라고 한다)가 피고(반소원고, 이하 ‘피고’라고 한다)에서 퇴직함에 따라 지급받을 수 있는 퇴직금 중 미지급액은 10,345,180원인 사실, 반면 과거 원고 등이 피고를 상대로 미지급 임금을 구하였던 소송들에서 내려진 소송비용부담의 판결과 이에 기한 소송비용액확정 결정에 따라 피고가 원고로부터 지급받아야 할 소송비용채권은 합계 8,395,042원인 사실을 알 수 있다.

이에 대하여 원심은, 원고의 퇴직금채권이 피고의 원고에 대한 소송비용채권으로 상계될 수 있음을 이유로, 원고의 퇴직금채권 10,345,180원 중 민사집행법 제246조 제1항 제5호, 민법 제497조 에 따라 상계가 허용되지 않는 2분의 1 상당액인 5,172,590원을 제외한 나머지 퇴직금채권은 피고의 원고에 대한 소송비용채권과 상계로 소멸하였다고 판단하였다.

다. 대법원의 판단

그러나 피고가 주장하는 원고에 대한 소송비용채권은 상대방이 소송에서 패소하였다는 사실을 요건으로 발생하는 채권에 해당할 뿐이어서 초과 지급된 임금 내지 지급이 무효인 퇴직금의 반환청구권을 자동채권으로 하는 상계에 해당하지 아니하고, 그 밖에 예외적으로 퇴직금채권과의 상계가 허용되는 경우에 해당한다고 볼 만한 사정을 찾을 수 없다. 이는 피고가 위 소송비용채권에 관한 확정된 소송비용부담의 재판과 이에 기한 소송비용액확정 결정을 집행권원으로 원고의 퇴직금채권을 압류할 수 있다고 하여도 마찬가지이다. 그런데도 피고가 원고에 대하여 가지는 소송비용채권으로 원고의 퇴직금채권과의 상계를 일부나마 허용한 원심판결에는 소액사건심판법 제3조 제2호 에서 정한 대법원의 판례에 상반되는 판단을 한 잘못이 있다.

2. 피고의 상고이유에 관하여

이 사건은 소액사건심판법 제2조 제1항, 소액사건심판규칙 제1조의2 에 정한 소액사건인데, 피고가 상고이유로 주장하는 내용은 소액사건심판법 제3조 각호 에 정한 어느 경우에도 해당하지 아니하므로 적법한 상고이

유가 될 수 없다.

3. 결론

그러므로 원고의 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결의 본소에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 피고의 상고를 기각하고, 반소에 관한 상고비용은 피고가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 엄상필(재판장) 이홍구(주심) 오석준 이숙연